

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1373/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายบุญเลิศ ทีฆายุวัฒน์ กับพวก	จำเลย
	พันโทพิน แสงรักษ์ ผู้จัดการมรดกของ	
	นายวิง อ่อนสำลี	
	ผู้ประกัน ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 116, มาตรา 118

ความว่า เนื่องจากนายวิง อ่อนสำลี ได้ยื่นโฉนดที่ดินเลขที่ 3385 ตำบลลำผักชี อำเภอนองจอก (เจียรระดับ) กรุงเทพมหานครไว้เป็นหลักประกันนายขจร แสงรักษ์ จำเลยที่ 3 ต่อศาล บัดนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ปล่อยตัวจำเลยที่ 3 พันข้อหาแล้ว ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายวิง อ่อนสำลี ดังปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ได้แนบมาท้ายคำร้องนี้ มีความประสงค์ขอถอนหลักประกันดังกล่าวไปจากศาล โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ปรับคนละ 1,000 บาท ฯลฯ ส่วนจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง ฯลฯ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 มีอายุ 19 ปี พิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 6,000 บาท จำเลยที่ 1 นำสืบรับว่าได้เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปจริง เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี 8 เดือน และปรับ 4,000 บาท พฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรงเห็นควรให้จำเลยที่ 1 กลับตนเป็นคนดีเสียใหม่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ชลช ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 101)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106)

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นายวิงอ่อนสำลีและนางเล็กอ่อนสำลีโดยพันโทพินแสงรักษ์ผู้รับมอบอำนาจ ได้วางเงื่อนไขดินเลขที่ 3385 ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ไว้เป็นหลักประกันต่อศาลในการขอให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราว (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ความรับผิดชอบของผู้ประกันทั้งสองตามสัญญาประกันตัวจำเลยที่ 3 ในระหว่างอุทธรณ์สิ้นสุดลงแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายวิงผู้ประกันและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนางเล็กผู้ประกันถอนหลักประกันตามคำร้องคืนได้

พิจารณาแล้ว ความรับผิดชอบของผู้ประกันทั้งสองตามสัญญาประกันตัวจำเลยที่ 3
ในระหว่างอุทธรณ์สิ้นสุดลงแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายวิงผู้
ประกันและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนางเล็กผู้ประกันถอนหลักประกันตามคำร้อง
คืนได้

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ